

Paslaugų teikimo sutartis

Darbuotojų ir subrangovų paieškos sistema

Nr. _____ | [Miestas], [metai-mėn-diena]

Teikėjas: [Vardas Pavardė], individuali veikla pagal pažymą Nr. [____], adresas [____], sąskaita [IBAN], el. paštas [____], tel. [____].

Užsakovas: [monės pavadinimas], juridinio asmens kodas [____], buveinė [____], atstovaujama [pareigos, Vardas Pavardė], veikiančio(-ios) pagal [įstatus] (toliau kartu – **Šalys**).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Teikėjas suteikia Užsakovui veikiančią **darbuotojų ir subrangovų paieškos sistemą** (toliau – **Sistema**), kurią sudaro:

- **paieškos pultas** – Užsakovo darbuotojams skirtas slaptažodžiu apsaugotas puslapis, kuriame Užsakovas pats nurodo, kokios specializacijos, kokiame mieste, už kokį atlygį ir koku kontaktiniu telefonu ieško, ir pats pradeda paiešką;
- **vieša anketa** – trumpa (be CV) registracijos forma darbuotojams ir brigadoms;
- **skelbimų radaras** – automatinis viešai skelbiamų „ieškau darbo“ skelbimų rinkimas iš viešų skelbimų portalų pagal statybos specializacijas, pateikiant Užsakovui nuorodą į kiekvieną skelbimą;
- **skelbimų tekstų rengimas** – paruošti skelbimo tekstai, kuriuos Užsakovas pats paskelbia pasirinktuose kanaluose (Užimtumo tarnyba, skelbimų portalai, žinučių grupės).

1.2. Sistema **veikia tik Užsakovui ją paleidus**: kol Užsakovas nepasirenka specializacijos ir nepaspaudžia paieškos mygtuko, jokie skelbimai neskelbiami ir su jokiais asmenimis nesusisiekiama. Teikėjas Užsakovo vardu sprendimų dėl paieškos turinio nepriima.

1.3. Konkreti apimtis (specializacijų sąrašas, kanalai, kortelių/pulto tekstai, kalbos) suderinama raštu arba el. paštu ir yra neatskiriama šios Sutarties priedas.

1.4. Sistema talpinama Teikėjo infrastruktūroje be papildomo mokesčio; Teikėjas deda protingas pastangas užtikrinti jos prieinamumą, bet negarantuoja nepertraukiamo veikimo. Teikėjui nutraukus talpinimą, jis perduoda Užsakovui jo duomenis (kandidatų sąrašą) tvarkomu formatu.

1.5. **Į kainą NEĮEINA ir atskirai susitariama** dėl: automatinių SMS siuntimo (reikia mokamo SMS šliuzo, mokama už kiekvieną žinutę), masinio el. laiškų siuntimo subrangovams, nuosavo žinučių kanalo diegimo, pranešimų el. paštu apie kiekvieną anketą, integracijų su Užsakovo vidinėmis sistemomis. Su tuo susijusius trečiųjų šalių mokesčius tiesiogiai padengia Užsakovas; paskyros kuriamos Užsakovo vardu.

2. KAINA IR ATSISKAITYMAS

2.1. Kaina – **1000 EUR** (vienkartinė). Teikėjas nėra PVM mokėtojas, PVM neskaičiuojamas. **Jokių periodinių (abonentinių, mėnesinių) mokesčių nėra.**

2.2. Kaina mokama **tik pasibaigus bandomajam laikotarpiui** (3 p.) ir Užsakovui raštu patvirtinus, kad tęsia. Mokėjimo terminas – **[10] darbo dienų** nuo Sutarties pasirašymo, banko pavedimu pagal Teikėjo sąskaitą.

2.3. Uždelsus apmokėti, Užsakovas moka **0,05 % delspinigius** nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

2.4. Mokesčius nuo savo pajamų deklaruoja ir sumoka Teikėjas; Užsakovui mokesčių išskaičiavimo ar „Sodros“ prievolių nekyla.

3. BANDOMASIS LAIKOTARPIS

3.1. Prieš sudarant šią Sutartį Užsakovas **[14] kalendorinių dienų** naudojami visa veikiančia Sistema **nemokamai ir be jokių įsipareigojimų**.

3.2. Bandomuoju laikotarpiu Užsakovas nemoka nieko ir bet kada gali nutraukti bandymą vienu el. laišku – jokios sąskaitos neišrašomos, jokių įsipareigojimų nelieta.

3.3. Bandomuoju laikotarpiu sukaupti Užsakovo duomenys (kandidatų anketos, rasti skelbimai) lieka Užsakovui: nusprendus tęsti – lieka Sistemoje, nusprendus nutraukti – perduodami Užsakovui ir ištrinami iš Teikėjo infrastruktūros.

3.4. Bandomuoju laikotarpiu neteikiamos 1.5 p. nurodytos mokamos papildomos paslaugos.

4. VYKDYMAS IR PRIĖMIMAS

4.1. Sistema Užsakovui perduodama veikianti; Teikėjas suteikia prisijungimo prie pulto duomenis ir paaiškina naudojimąsi.

4.2. Darbai laikomi priimtais pasirašius priėmimo–perdavimo aktą arba, jei aktas nepasirašomas, automatiškai praėjus **[5] darbo dienoms** nuo Sutarties pasirašymo, jei Užsakovas per šį terminą nepateikia pagrįstų pastabų raštu.

4.3. Užsakovas pateikia darbams reikalingą informaciją (kontaktnį telefoną skelbimams, logotipą, specializacijų sąrašą, atlygio ribas). Užsakovui vėluojant, terminai atitinkamai pratęsimi.

5. PALAIKYMAS (1 METAI)

5.1. **12 mėn.** nuo Sutarties pasirašymo Teikėjas teikia nemokamą palaikymą: taiso klaidas, prižiūri, kad skelbimų radaras veiktų pasikeitus skelbimų portalų struktūrai, ir atlieka **smulkius pakeitimus** (tekstų, specializacijų sąrašo, kontaktų, filtrų). Nemokamas palaikymas teikiamas protinga ir sąžininga apimtimi.

5.2. Nemokamas palaikymas **NEAPIMA** 1.5 p. paslaugų, naujų didelių funkcijų, naujų puslapių, dizaino perdarymo ar atskirų projektų – tik pagal **atskirą susitarimą ir už atskirą atlygį**.

5.3. Pasibaigus 12 mėn., pakeitimai atliekami pagal atskirą susitarimą už fiksuotą kainą.

6. GARANTIJA, APRIBOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ

6.1. Teikėjas užtikrina, kad Sistema atitiks suderintą apimtį, ir palaikymo laikotarpiu šalina nustatytus trūkumus.

6.2. Sistema renka **tik viešai paskelbtą** informaciją (viešus „ieškau darbo“ skelbimus) ir nenaudoja jokių neteisėtų ar neviešų duomenų šaltinių.

6.3. **Teikėjas negarantuoja konkrečių rastų kandidatų, atsiliepimų ar įdarbintų darbuotojų skaičiaus.** Sistema surenka ir pateikia kontaktus bei skelbimus; sprendimą susisiekti, derėtis ir įdarbinti priima Užsakovas. Rezultatas priklauso ir nuo darbo rinkos, siūlomo atlygio bei Užsakovo reakcijos greičio.

6.4. Teikėjas neatsako už trečiųjų šalių sprendimus (skelbimų portalų prieigos ar struktūros pakeitimus, socialinių tinklų taisykles) ir už tai, kad tam tikras kanalas taps neprieinamas ne dėl Teikėjo kaltės; tokiu atveju Teikėjas 5.1 p. apimtimi pasiūlo lygiavertį sprendimą.

6.5. Teikėjo atsakomybė pagal Sutartį neviršija Sutarties kainos. Teikėjas neatsako už netiesioginius nuostolius ir negautas pajamas. Šie apribojimai netaikomi žalai, padarytai dėl Teikėjo tyčios ar didelio neatsargumo.

7. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

7.1. Bendroji programinė platforma ir jos pirminis kodas lieka **Teikėjo nuosavybe**. Visiškai atsiskaičius, Teikėjas suteikia Užsakovui **neišimtinę, neterminuotą, teritorijos neribojančią licenciją** naudoti Sistemą pagal jos paskirtį.

7.2. Sistemoje sukaupti duomenys (kandidatų anketos, Užsakovo sukurti skelbimai) yra **Užsakovo duomenys**; Užsakovas bet kada gali gauti jų kopiją.

7.3. Teikėjas turi teisę bendrąją platformą pakartotinai naudoti kituose projektuose.

7.4. Licencija yra asmeninė, neperleidžiama ir nesublicencijuojama. Ji galioja vienam Užsakovo juridiniam asmeniui (filialui). Užsakovas neturi teisės kopijuoti programos kodo ar naudoti jį kitiems juridiniams asmenims be atskiro Teikėjo sutikimo.

8. ASMENS DUOMENYS (BDAR)

8.1. Sistema tvarko realių asmenų duomenis (vardas, telefono numeris, specializacija, patirtis, miestas, laisvas komentaras), todėl:

- **Užsakovas yra duomenų VALDYTOJAS** – jis sprendžia, kam ir kodėl skambina, ir atsako už kandidatų informavimą bei privatumo pranešimo paskelbimą;
- **Teikėjas yra duomenų TVARKYTOJAS** – tvarko duomenis tik pagal Užsakovo nurodymus, tik Sistemos veikimo tikslu, jų neparduoda, neperduoda tretiesiems asmenims ir nenaudoja savo reikmėms.

8.2. Anketoje renkami tik būtini duomenys; anketą pildantis asmuo tai daro savo iniciatyva ir mato pranešimą, kas ir kokių tikslu duomenis tvarko.

8.3. Duomenys saugomi Europos Sąjungoje veikiančioje „Cloudflare“ infrastruktūroje. Prieiga prie pulto – slaptažodžiu; nepavykę bandymai ribojami.

8.4. **Radaras asmens duomenų nekaupia** – jis išsaugo tik viešo skelbimo pavadinimą ir nuorodą; su asmeniu Užsakovas susisiečia pats per skelbime nurodytus kontaktus.

8.5. Užsakovo prašymu Teikėjas per protingą terminą ištrina konkretaus asmens duomenis arba visus Užsakovo duomenis; nutraukus Sutartį – perduoda jų kopiją ir ištrina.

8.6. Užsakovas įsipareigoja nenaudoti Sistemos duomenų tikslams, nesusijusiems su darbuotojų ar subrangovų paieška.

9. KONFIDENCIALUMAS

- 9.1. Šalys neatskleidžia viena apie kitą sužinotos neviešos informacijos.
- 9.2. Pulto slaptažodis yra konfidencialus; Užsakovas atsako už jo saugojimą ir praneša Teikėjui, jei jis galėjo būti atskleistas.

10. GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS, FORCE MAJEURE

- 10.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.
- 10.2. Iš esmės pažeidus Sutartį, kita Šalis gali ją nutraukti raštu įspėjusi prieš [10] dienų, jei pažeidimas nepašalinamas. Nutraukus dėl neapmokėjimo, licencija naudotis Sistema nesuteikiama.
- 10.3. Šalys neatsako už įsipareigojimų nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure).

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 11.1. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Ginčai sprendžiami derybomis, nepavykus – Lietuvos Respublikos teismuose.
- 11.2. Pakeitimai galioja tik raštu. Sutartis sudaryta 2 vienodos teisinės galios egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai (arba pasirašoma elektroniniu parašu).

Teikėjas
[Vardas Pavardė]

Užsakovas
[pareigos, Vardas Pavardė]